

감사결과 처분요구서

【부 서 명】 ☆☆☆☆팀(구 ◆◆◆◆팀), ▽▽▽▽팀(구 ○○○○팀)

【제 목】 신기술·특허 선정 후 적용 부적정

【행정상 조치】 통보

【재정상 조치】 -

【신분상 조치】 경징계, 주의(훈계)

【지 적 내 용】

1. 현 황

◆◆◆◆팀, ○○○○팀은 ○○○○○○○○ ♠♠♠지구 조성공사에 적용될 다수의 신기술 및 특허공법을 선정하기 위하여 「기술자문위원회 운영내규」에 따라 2021. 5. 13일 기술자문 분과위원회를 개최하였다.

2. 위법·부당내용

가. 공법 선정 결과와 다르게 임의로 신기술(특허)을 적용

「기술자문위원회운영내규」에 따르면 위원회는 신기술의 선정에 관한 사항 등을 심의하고 분야별 안건의 자문 또는 심의를 위하여 분과위원회를 운영할 수 있으며 위원회에서 의결한 사항에 대하여는 특별한 사유가 없는 한 이에 따르도록 하고 있다.

그런데 ▽▽▽▽팀은 총 4개의 합성형 라멘교에 대하여 ♠♠♠지구 조성공사 설계에 적용을 위한 공법선정을 위해 분과위원회를 개최하고 분과위원회는 총 6개의 합성형 라멘공법(특허)을 검토·평가하여 A라멘 공법을 최종 평가1순위로 결정하였음에도 불구하고

4개소의 교량에 A라멘 공법을 모두 적용하지 아니하고 특별한 사유 없이 2순위, 3순위로 평가된 공법을 적용하기 위해 임의로 정한 후 각 기술보유 업체와 신기술·특허사용협약을 체결하고 실시설계에 <표 1>과 같이 특허기술을 교량 별로 나누어 적용함으로써

< 표 1 > 합성형 라멘교 공법의 실시설계 적용 결과

구 분	연장 (m)	폭원 (m)	설계공사비 (백만원)	실시설계 적용기술	분과위원회 평가 순위	비고
진원1교	38.0	36.9	1,057	ATA 합성형 라멘	1순위	A공법
학림1교	28.0	36.9	726	Hicom 라멘	2순위	B공법
진원2교	25.0	20.9	393	하이드로 강합성 라멘	3순위	C공법
진원3교	20.0	15.9	288	하이드로 강합성 라멘	3순위	C공법

2·3순위로 평가된 특허 보유업체에게 특허를 제공하는 결과를 초래하였고 신기술·특허공법 선정의 공정성을 훼손하였다.

나. 형식적인 기술자문위원회 운영

「기술자문위원회운영내규」에 따라 기술자문위원회는 총 20인 이내로 구성하고 있고, 공법(자재) 선정 등을 위한 분과위원회 개최시 참여하여야 하는 평가위원의 구성 인원 등은 별도로 규정하고 있지 않다.

이에 ◆◆◆◆팀은 ♠♠♠지구 조성공사에 적용될 다수의 특정 자재 및 공법(신기술·특허)을 선정하기 위해 2021. 5. 13일 분과위원회를 개최하면서 관례적으로 <표 2>과 같이 위원을 구성하였다.

< 표 2 > 기술자문 분과위원회 구성 현황

연번	자문위원회 분야	위원 인적사항			비고
		소속	세부 전문분야	전문분야 재구분	
1	위원장	광주광역시도시공사	-		내부
2	토목	A대학교	토질역학, 터널공학 등	토질	외부위원
3	토목	B대학교	콘크리트 구조 및 건설재료 등	토목구조	외부위원
4	토목	C대학교	토질역학, 지반공학설계 등	토질	외부위원
5	토목	D대학교	토목구조, 구조해석 등	토목구조	외부위원
6	토목	E대학교	상하수도공학	상하수도	외부위원

그런데 ◆◆◆◆팀은 분과위원회를 개최하면서 안전별로 충분한 전문성을 가진 위원을 선정하여 평가를 진행하는 것이 타당함에도 운영하는 기술자문위원 대상자가 총 20인에 불과하여 안전 별로 충분한 전문성을 가진 위원을 확보하기 힘들다는 이유로 <표 3>과같이 전문분야가 다른 6가지 종류의 자재(공법)를 5인의 분과위원이 모두 참여하여 평가하는 방식으로 분과위원회를 운영하여,

< 표 3 > ♠♠♠지구 조성공사 특정 자재(공법) 선정 대상

구 분		특허/신기술	수량	대상금액 (백만원)	적정평가를 위한 세부전문분야
우 수 공	① 초기우수처리시설	특허/신기술	16 개소	2,668	수자원·상하수도·환경
	② LID(식물재배화분)	일반/특허	1,765 EA	9,910	수자원·상하수도·환경
	③ LID용 식생토	특허	646 m ²	278	수자원·상하수도·환경
구조물공	④ 교량 상부구조물	특허	4 개소	2,412	토목구조·콘크리트
	⑤ 교량 교면방수	일반/특허	4,723 m ²	111	토목구조·콘크리트
	⑥ 비개창 추진공법	특허	2 개소	10,426	토질·지반·토목구조

해당 자재(공법)의 전문분야가 아닌 위원이 평가에 참여하게 되었고, 분과위원회에서 각 자재(공법)에 대한 평가가 충실하게 이루어졌다고 보기 어렵게 하였다.

【징계요구 양정】

♠♠♠지구 조성공사 설계 실무담당자 ◆◆◆급 ●●●은 교량 공법(특허) 선정과정에서 기술자문 분

과위원회 평가결과에도 불구하고 임의로 평가결과를 적용함으로써 2·3순위 업체에 특혜를 제공하는 결과를 초래함으로써 신기술·특허공법 선정의 공정성을 훼손한 행위는 공정하게 직무를 수행하여야 하는 「취업규정」 제7조3에 따른 직무상 공정의 의무 위반한 징계사유에 해당된다.

【조치할 사항】

〈행정상조치〉 ☆☆☆☆팀(구 ◆◆◆◆팀)은

기술자문위원회 운영내규 개정을 통하여 신기술·특허공법 선정을 위한 위원회 구성 및 평가방식에 대한 개선방안을 마련하시기 바라며, (통 보)

〈신분상조치〉 광주광역시도시공사장은

공법선정의 공정성을 훼손한 관련자에게 문책 및 주의 조치 하시기 바랍니다.

[관련자]

₩₩₩₩₩팀	♣♣(◆◆◆◆금)	●●●(경징계)
& & & & 처	\$ \$(@@@금)	# # # (훈 계)

붙임 지방공기업 추진사업실태 점검의견서 1부